

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1625/2533	นางจันทร์ พักเส็ง กับพวก	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางสาวสุปราณี ธิบดี	โจทก์
	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด	จำเลย
	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน (อันดับ 146)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ จำเลย และจำเลยร่วมได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาตามยอม หลังจากศาลพิพากษาแล้วยังมิได้มีการจดทะเบียนการจำยอมตามคำพิพากษา โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ยื่นคำร้องต่อศาลว่าเส้นทางที่กำหนดไว้ในสัญญายอนนั้น ตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่สามารถใช้เดินได้เพราะ มีทั้งเสาไฟฟ้าขั้วตันไม้กีดขวางอยู่ ขอให้ศาลไต่สวนแล้วสั่งให้ จดทะเบียนการจำยอมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยให้มีความกว้างยาวเท่าเดิมแต่ให้ย้ายไปจอดบนถนนติดฟุตบาท ด้านที่ตกลงให้จดทะเบียนการจำยอมแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หากไม่ไปให้ใช้คำพิพากษตามยอมแทนการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 142,141)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ภายในเงื่อนไขว่า จำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลา (อันดับ 123 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา เฉพาะการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานโดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา เฉพาะการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานโดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ